

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7562/2542

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นายวีระพงษ์หรือวีระยุทธ กะลัมพะนันท์

หรือวงศ์เทพ กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 340 ตรี

ป.อ.มาตรา 340 ตรี มุ่งหมายที่จะลงโทษให้หนักขึ้นเฉพาะผู้ที่มีหรือใช้อาวุธปืนเท่านั้น มิใช่ว่าผู้ที่ร่วมกระทำการชิงทรัพย์รายเดียวกันจะต้องระวางโทษหนักขึ้นทุกคน เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ได้มีหรือใช้อาวุธปืนด้วย จำเลยที่ 2 จึงไม่มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 340 ตรี

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 339, 340 ตรี, 371, 83 พ.ร.บ. อาวุธปืนเครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ธิบของกลาง เพิ่มโทษจำเลยที่ 1 อีกกึ่งหนึ่ง นับโทษจำเลยทั้งสองต่อจากโทษในคดีเดิม ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้ค้ำเป็นเงิน 18,500 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย และนอกจากนี้ ขอให้นับโทษจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอื่นด้วย

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ แต่จำเลยที่ 1 ยอมรับว่าเคยต้องโทษและพ้นโทษตามฟ้อง และจำเลยทั้งสองยอมรับว่าเป็นคนเดียวกับจำเลยในคดีที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 7, 72 วรรคสาม กระทั่งหนึ่ง จำคุกคนละ 1 ปี ตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ป.อ. มาตรา 371 การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบท ลงโทษตาม พ.ร.บ. อาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, 72 ทวิ วรรคสอง ซึ่งเป็นบทหนักตาม ป.อ. มาตรา 90 เป็นกระโทงที่สองจำคุกคนละ 6 เดือน และมีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 339 วรรคสาม 340 ตริ เป็นกระโทงที่สาม จำคุกคนละ 21 ปี เฉพาะในข้อหานี้ โจทก์ขอให้เพิ่มโทษจำเลยที่ 1 กึ่งหนึ่ง เนื่องจากจำเลยที่ 1 ได้รับการล้างมลทินในความผิดที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแล้ว เพิ่มโทษจำเลยที่ 1 ไม่ได้ จึงไม่เพิ่มให้ ยกคำขอส่วนนี้ รวมจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 22 ปี 6 เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยทั้งสองคนละ 15 ปี นับโทษจำเลยทั้งสองต่อจากโทษในคดีเดิม ริบของกลาง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันคืนหรือใช้ราคาทรัพย์ 18,500 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 340 ตริ, 83 จำคุก 18 ปี จำเลยที่ 2 มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 339 วรรคสอง ประกอบมาตรา 83 จำคุก 12 ปี คำให้การชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตาม ป.อ. มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยที่ 1 ไว้มีกำหนด 12 ปี จำคุกจำเลยที่ 2

มีกำหนด 8 ปี รวมทุกกระทงแล้วให้จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 13 ปี จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 9 ปี นอกจากนี้ที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จากคำเบิกความของผู้เสียหายเห็นได้ชัดเจนว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ชักอาวุธปืนออกมาจี้ผู้เสียหาย ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นผู้ลือคอผู้เสียหาย จำเลยที่ 2 ไม่ได้ใช้อาวุธปืนแต่อย่างใด ป.อ. มาตรา 340 ตรี มุ่งหมายที่จะลงโทษให้หนักขึ้น เฉพาะผู้ที่มีหรือใช้อาวุธปืนเท่านั้น มิใช่ว่าผู้ที่ร่วมกระทำการชิงทรัพย์รายเดียวกันจะต้องระวางโทษหนักขึ้นทุกคน เมื่อจำเลยที่ 2 ไม่ได้มีหรือใช้อาวุธปืนด้วย จำเลยที่ 2 จึงไม่มีความผิดตาม ป.อ. มาตรา 340 ตรี

พิพากษายืน.

(ชนะ ภาสกานนท์-จรัญ หัตถกรรม-สุวัตร์ สุขเกษม)

ศาลอาญาธนบุรี - นายณัฐวัธส์ บัณฑิตอาภรณ์

ศาลอุทธรณ์ - นายอรุณ พิษญาพงศ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ